특허법원 2026. 10. 14. 선고 2026허10195 판결 · 거절결정(상)

# 심결 이후에 받은 선등록상표권자의 공존동의로는 거절결정 불복심판 심결의 위법을 다툴 수 없다

| 사건 | 특허법원 2026허10195 거절결정(상) | 선고 / 변론종결 | 2026. 10. 14. / 2026. 9. 16. |
|---|---|---|---|
| 심결 | 특허심판원 2026. 4. 28. 2024원2437 심결(청구기각, 거절 유지) | 대상 표장 | 도형+'숏플' 결합표장(제40-2023-145315호, 제9류 소프트웨어) |
| 결론 | 원고 청구 기각(심결 유지) | 소송비용 / 인용상표 | 원고 부담 / 주식회사 샤플앤컴퍼니 'ShoPl/쇼플'·'shopl' |

## Ⅰ. 판결요지

상표법 제34조 제2항 본문에 따라 같은 조 제1항 제7호 본문의 거절사유뿐 아니라 "같은 호 단서의 예외사유가 존재하는지 여부도" 상표등록여부 결정 시, 거절결정 불복심판에 의해 등록 허부가 결정되는 경우에는 심결 시를 기준으로 판단한다. 심결취소소송에서 심결의 위법 여부는 "'심결 당시의 법령과 사실상태'를 기준으로" 판단하므로, 제7호 단서(공존동의)는 "상표등록출원인이 늦어도 심결 전에 선등록상표의 상표권자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우에만 적용되고, 심결이 있은 후에 비로소 동의를 받은 경우에는 적용될 수 없다".

심결 후 공존동의를 얻은 출원인은 재출원으로 등록을 받을 수 있음은 별론으로 하더라도, 소송에서 그 동의를 근거로 심결의 위법을 주장할 수는 없다. 이를 허용하면 하자 있는 최초 출원일을 유지하게 되어 "정상적인 '재출원' 절차를 밟은 다른 출원인들보다 소송을 택한 출원인을 불합리하게 우대"하고, 심결 시점까지 거절사유가 해소되지 않았음을 확인하고 출원한 제3자에게 예측하지 못한 불이익을 주기 때문이다.

도형(여러 개의 사각형 배열)과 국문자 '숏플'의 결합표장은 특별한 호칭이 없는 도형보다 문자 부분 '숏플'로 호칭되고, '숏플'과 '쇼플'은 "모두 2음절로서 첫음절의 초성과 중성이 같고 두 번째 음절도 동일하며, 첫음절의 종성 'ㅅ'의 유무에만 차이가 있을 뿐"이어서 외관이 달라도 호칭이 유사하다. 거래업계 통용 증거 없이 성질표시라는 주장만으로 문자 부분의 식별력을 낮게 평가할 수 없다.

## Ⅱ. 적용 법조

**상표법 제34조 제1항 제7호 본문** — 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 등록 불가(본건 거절사유)

**상표법 제34조 제1항 제7호 단서** — 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우 등록 가능, 다만 "동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외"(상표 공존동의, 원고 주장 — 기준시점 도과로 배척)

**상표법 제34조 제2항 본문** — 제1항 각 호 해당 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 결정(불복심판에서는 심결 시) — 단서의 예외사유에도 동일하게 적용

## III. 사건의 개요

**당사자**: 원고(출원인) 주식회사 하나투어(대표이사 A, 소송대리인 변리사 나승택) / 피고 지식재산처장(소송수행자 노재성, 전준호). 2025. 10. 1. 법률 제21065호 개정 정부조직법에 따라 특허청이 지식재산처로 변경되어 피고가 특허청장의 권한을 승계하였다(판결문 각주).

**출원상표**: 제40-2023-145315호, 2023. 8. 11. 출원. 표장: 이미지 표장(판결문에 그림으로만 수록) — 판결문 묘사상 도형과 국문자 '숏플'이 "좌우로 결합하여 구성된 결합표장"이고, 도형은 "여러 개의 사각형이 배열된 것". 지정상품: 제9류 내려받기 가능한 소프트웨어(비디오 공유 포털 웹사이트 제공용), 내려받기 가능한 소프트웨어(인터넷 및 통신 네트워크를 통한 전자매체/멀티미디어콘텐츠/비디오/영화/사용자 생성콘텐츠 등의 업로드/캡쳐/포스팅/편집/재생/스트리밍/공유/배포 등을 가능하게 해주는 것), 내려받기 가능한 소프트웨어(사용자간 멀티미디어콘텐츠/논평 공유용), 내려받기 가능한 소프트웨어(콘텐츠 제공자의 멀티미디어콘텐츠 추적용), 내려받기 가능한 분석 소프트웨어(온라인 비디오 등 사용자생성콘텐츠의 시청자 반응 통계 산출/보고용) — 총 5개 품목(별지).

**선등록상표들**(권리자 모두 주식회사 샤플앤컴퍼니):

- 선등록서비스표 — 서비스표등록 제175463호, 2008. 1. 31. 출원, 2008. 10. 10. 등록, 2018. 10. 4. 갱신등록. 표장: 이미지 표장(판결문 별지 미첨부, 본문 묘사상 "영문자 'ShoPl'과 국문자 '쇼플'이 2단으로 병기된 표장"). 지정서비스업: 제35류 인터넷을 통한 광고배포업, 회계업, 기업경영보조업, 기업정보제공업, 사업보고서작성업, 인사관리상담업, 취업정보제공업, 인터넷상의 정보검색대행업, 정보의 데이터베이스 가공편집업, 컴퓨터데이터베이스 관리 및 가공편집업, 컴퓨터자료 검색업, 내려받기 가능한 전자출판물 소매업, 전기통신기기 중개업, 전자응용기기/컴퓨터 소프트웨어/전자관 소매업, 수출입업무대행업, 구매주문 관리처리업, 경매서비스업, 통신가입알선업 등.
- 선등록상표 — 상표등록 제1524192호, 2018. 3. 5. 출원, 2019. 9. 24. 등록. 표장: 이미지 표장(본문 묘사상 "영문자 'shopl'로 구성된 문자표장"). 지정상품: 제9류 디지털 이미지파일 처리용 컴퓨터소프트웨어, 신용조회용 소프트웨어, 암호화용 컴퓨터소프트웨어, 오디오 및 비디오장치 작동제어용 컴퓨터소프트웨어, 인터넷 및 월드와이드웹용 컴퓨터 프로그램, 자동서비스단말기 제어용 컴퓨터소프트웨어, 접속허용 또는 진입제어용 컴퓨터 프로그램, 컴퓨터시스템 유지관리/운영용 컴퓨터소프트웨어 등.

| 일자 | 경과 |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| 2023. 8. 11. | 원고 출원 |
| 2024. 8. 13. | 심사관 의견제출통지(제34조 제1항 제7호) |
| 2024. 10. 25. | 의견서 제출에도 거절사유 미해소로 거절결정 |
| 2024. 11. 20. | 거절결정 불복심판 청구(2024원2437호) |
| 2026. 4. 28. | 심판청구 기각 심결 — “이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당” |
| 2026. 6. 18. | 원고, 주식회사 샤플앤컴퍼니로부터 출원상표의 상표등록에 대한 동의 취득(갑 제6호증) — 심결 후 51일 |
| 2026. 9. 16. / 2026. 10. 14. | 변론종결 / 판결 선고(제2부) |

## IV. 쟁점

- 심결 이후(2026. 6. 18.) 받은 주식회사 샤플앤컴퍼니의 공존동의로 제34조 제1항 제7호 단서를 적용하여 심결의 위법을 주장할 수 있는지(단서 예외사유의 판단 기준시점)
- 원고의 ‘단서는 등록의 실체적 요건이므로 심결 후 동의로도 곧바로 실체적 효과가 생긴다’는 주장의 당부
- 도형+‘숏플’ 결합표장과 선등록상표들의 표장 유사 여부(특히 호칭 ‘숏플’ 대 ‘쇼플’) 및 ‘숏플’·‘쇼플’이 성질표시여서 식별력이 없다는 주장
- 지정상품의 유사 여부(다툼 없음)

## V. 법원의 판단

### 1. 제7호 단서의 판단 기준시점 — 늦어도 심결 전에 동의를 받아야 함

법원은 먼저 “출원상표에 대한 거절결정과 거절결정에 대한 불복 심판, 심결에 대한 취소소송의 각 절차가 순차로 이루어지는 경우, 상표등록출원인이 언제까지 선등록상표의 상표권자로부터 위 단서 규정에 따른 동의를 받아야 하는지가 문제된다”고 쟁점을 설정하였다.

제34조 제2항은 제1항 각 호 사유의 존부를 상표등록여부결정 시를 기준으로 정하고, 불복심판에서는 “그 심결 시가 판단의 기준시점”이므로(대법원 2015후2020), “상표법 제34조 제1항 제7호 본문의 거절사유에 해당하는지 여부 뿐만 아니라 같은 호 단서의 예외사유가 존재하는지 여부도” 심결 시를 기준으로 결정해야 한다. 또 심결취소소송은 행정처분인 심결의 적법 여부를 판단하는 것이어서 “심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 판단의 근거로 삼을 수는 없다”(대법원 99후2211).

원고는 단서가 “상표등록의 실체적 요건을 정하고 있으므로 심결 이후에 선등록상표의 상표권자로부터 공존동의를 받았다면 곧바로 이 사건 출원상표에 실체적 효과가 발생”한다고 주장하였으나, 법원은 다음 네 가지 이유로 배척하였다.

| 논거 | 판결문 표현 |
|---|---|
| ① 정상 경로는 재출원 | “원래 상표출원인이 등록거절사유를 해소하지 못하면 심판 단계에서 탈락하고 끝나는 것이 정상이고, 다시 그 상표를 등록받고 싶다면 … 선등록상표 상표권자의 공존동의가 완성된 시점에 상표를 ‘재출원’하는 절차를 밟아야” |
| ② 선출원주의 | 재출원 시 새 출원일이 기준이 되어 그 사이 출원한 제3자가 앞서게 되나 “이는 선출원주의를 채택하고 있는 상표법의 원리에 부합하는 결과” |
| ③ 소송 선택자 우대 금지 | 심결 후 사정으로 심결을 취소하면 출원인은 “하자 있는 최초의 출원일을 기준일로 그대로 유지”하게 되어 “정상적인 ‘재출원’ 절차를 밟은 다른 출원인들보다 소송을 택한 출원인을 불합리하게 우대하는 결과” |
| ④ 제3자의 신뢰 보호 | 공개된 심사·심판 기록으로 거절사유 미해소를 확인하고 동일·유사 상표를 출원한 제3자가 있는데 선출원상표가 “뒤늦게 부활하여 등록됨으로써 위 제3의 출원인은 당초 예측하지 못했던 불이익을 입게 되어 부당” |

결론적으로 “원고가 이 사건 심결 이후에 재출원 절차를 통해 … 거절이유를 극복하고 상표등록을 받을 수 있음은 별론으로 하더라도, 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 소송에서 심결 이후에야 발생한 공존동의를 근거로 하여 이 사건 심결의 위법을 주장할 수는 없다”.

### 2. 이 사건 동의의 시점 — 단서 적용 부정

갑 제6호증에 의하면 원고는 “이 사건 심결이 있은 이후인 2026. 6. 18.에 이르러서야” 선등록상표들의 상표권자(주식회사 샤플앤컴퍼니)로부터 동의를 받았으므로, “이 사건 심결 당시에 이 사건 출원상표에 관하여 상표법 제34조 제1항 제7호 단서에 해당하는 예외사유가 있었다고 볼 수 없다”. 심결(2026. 4. 28.)로부터 51일 뒤의 동의였다.

### 3. 표장의 유사 — 외관 비유사, 호칭 유사로 유사

판단 기준은 외관·호칭·관념을 “객관적·전체적·이격적으로 관찰”하여 “그 어느 한 가지에 있어서라도” 출처 오인·혼동 우려가 있는지이고, 서로 다른 부분이 있어도 “호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표”이다(대법원 2008후1395).

**외관**: 출원상표는 도형과 ‘숏플’의 좌우 결합표장이고, 선등록서비스표는 “영문자 ‘ShoPl’과 국문자 ‘쇼플’이 2단으로 병기된 표장”, 선등록상표는 “영문자 ‘shopl’로 구성된 문자표장”이므로, 출원상표와는 “도형의 유무, 문자 수, 문자와 도형의 배치 등에 차이가 있으므로 외관이 유사하지 않다”.

**호칭**: 출원상표의 도형 부분은 “여러 개의 사각형이 배열된 것으로 특별한 호칭이 없어, 도형 부분 보다는 문자 부분 ‘숏플’로 호칭된다”. 선등록서비스표

는 “병기된 한글 음역에 따라 ‘쇼플’로 호칭되며, 선등록상표도 수요자의 일반적인 영어발음에 따라 ‘쇼플’ 혹은 ‘샤플’로 호칭될 것으로 보인다”. “호칭의 첫음절이 상대적으로 강하게 인식되는 경향을 고려하더라도” 첫음절 종성 ‘ㅅ’의 유무만 다르므로 “첫음절이 다소 다르게 발음된다는 사정만으로 … 호칭이 주는 전체적인 청감이 구별된다고 볼 수 없어, 양 표장의 호칭은 유사하다”.

**관념**: 모두 “사전에 등재되지 않은 조어상표로서 특정한 관념이 없어 관념을 대비할 수 없다”.

| 구분 | 출원상표 | 선등록서비스표(제175463호) | 선등록상표(제1524192호) |
|---|---|---|---|
| 구성 | 도형(여러 개의 사각형 배열) + 국문자 ‘숏플’ 좌우 결합 | 영문자 ‘ShoPl’ + 국문자 ‘쇼플’ 2단 병기 | 영문자 ‘shopl’ 문자표장 |
| 외관 | 도형 유무, 문자 수, 문자와 도형의 배치 차이 → 비유사 | | |
| 호칭 | ‘숏플’(도형은 호칭 없음) | ‘쇼플’(한글 음역) | ‘쇼플’ 혹은 ‘샤플’ |
| 관념 | 모두 사전에 없는 조어 → 대비 불가 | | |
| 결론 | 외관은 다르나 호칭 유사 → 표장 유사 | | |

### 4. 문자 부분의 식별력 약 주장 — 배척

원고는 “‘숏플’은 ‘재생 시간이 짧은 동영상 콘텐츠’를 의미하고 ‘쇼플’은 ‘쇼호스트, 인플루언서, 엔터테이너 등 다양한 재능을 가진 사람들이 모인 장소’를 의미”하므로 문자 부분이 지정상품의 성질표시에 불과하다고 주장하였다. 법원은 원고 제출 증거만으로는 “‘숏플’이나 ‘쇼플’이 일반적으로 거래업계에서 위 주장과 같은 의미로 통용된다거나 지정상품 또는 지정서비스업의 성질을 직감시킨다는 점을 인정하기에 부족”하다며 식별력을 낮게 평가하지 않았다.

### 5. 지정상품의 유사 — 인정(다툼 없음)

이 사건 출원상표의 지정상품, 선등록서비스표의 지정서비스업 및 선등록상표의 지정상품은 “모두 소프트웨어와 관련된 것으로서, 생산 · 유통 · 판매경로, 수요자의 범위 등이 중복되어 서로 유사하다(이 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다)”.

### 6. 결론 — 청구 기각

출원상표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일 · 유사하여 제34조 제1항 제7호 본문의 거절사유가 인정되고, 결론을 같이 한 심결(2024원2437)은 정당하다. 원고 청구 기각, 소송비용 원고 부담.

## VI. 실무 포인트

- 공존동의서는 늦어도 불복심판 심결 전에 확보해 심판부에 제출하여야 한다. 본건은 의견제출통지(2024. 8. 13.)부터 심결(2026. 4. 28.)까지 1년 8개월 이상이 있었는데도 동의를 심결 51일 뒤(2026. 6. 18.)에 받아 단서가 통째로 무력화되었다. 협상이 길어질 것 같으면 심판부에 진행 상황을 알리고 심결 시점을 관리하는 것이 우선이다.
- 심결 후에 동의를 받았다면 심결취소소송을 계속할 실익이 거의 없다. 판결은 “재출원 절차를 통해 … 상표등록을 받을 수 있음은 별론”이라고 명시했으므로, 동의 취득 즉시 재출원하여 새 출원일을 확보하는 쪽이 낫다. 재출원 시 동의서의 대상(출원번호·표장·지정상품)이 재출원과 일치하는지 다시 받아 두어야 한다.
- 재출원의 대가는 출원일 후퇴다. 판결은 최초 출원일과 재출원일 사이 제3자 출원이 우선하는 것을 “선출원주의를 채택하고 있는 상표법의 원리에 부합하는 결과”라고 보았으므로, 그 사이 유사 출원 여부를 재출원 전에 조사해 둘 것.
- ‘단서는 실체적 등록요건이라 언제 갖추든 효력이 있다’는 논리는 이 판결로 막혔다. 제34조 제2항의 기준시점(등록여부결정 시·심결 시)이 본문 거절사유와 단서 예외사유에 똑같이 적용된다는 점을 고객 보고 시 명확히 안내할 것.
- 호칭 회피는 받침 하나로 되지 않는다. ‘숏플’ 대 ‘쇼플’처럼 2음절 중 첫음절 종성 ‘ㅅ’만 다른 경우 첫음절 강세를 고려해도 유사로 판단되었고, 호칭이 없는 도형(사각형 배열)을 붙여 외관을 바꿔도 결론은 같았다.
- 조어의 식별력이 약하다는 주장은 사전적 풀이만으로는 안 되고 ‘거래업계에서 그 의미로 통용된다’는 객관 자료(업계 기사, 경쟁사 사용례, 검색 결과 등)가 필요하다. 본건 원고 주장(‘숏플’=짧은 동영상, ‘쇼플’=재능인들이 모인 장소)은 증거 부족으로 배척되었다.

## VII. 참조판례

- 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결 — 거절결정 불복심판에 의해 등록 허부가 결정되는 경우 심결 시가 제34조 제1항 각 호 판단의 기준시점
- 대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결 — 심결취소소송에서 심결의 위법 여부는 ‘심결 당시의 법령과 사실상태’를 기준으로 판단하고 심결 후 발생한 사실은 근거가 될 수 없음
- 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1395 판결 — 상표 유사 판단 기준(외관·호칭·관념의 객관적·전체적·이격적 관찰)

병행사건 같은 날(2026. 10. 14.) 같은 재판부(제2부, 재판장 한소영)가 같은 원고(주식회사 하나투어, 대리인 변리사 나승택)의 도형+‘숏플’ 결합표장 출원 4건(2023. 8. 11. 같은 날 출원, 제40-2023-145315~145318호)에 대한 거절결정(상) 사건을 함께 선고하였다. 의견제출통지(2024. 8. 13.)·거절결정(2024. 10. 25.)·심판청구(2024. 11. 20.)·심결(2026. 4. 28.)·변론종결(2026. 9. 16.) 일자, 공존동의 기준시점 법리와 ①~④ 논거, 호칭 대비(‘숏플’ 대 ‘쇼플’, 첫음절 종성 ‘ㅅ’ 유무), 식별력 약 주장 배척 부분은 4건이 사실상 같은 문언이고(텍스트 대조 결과), 결론도 모두 청구 기각이다. 차이는 출원 류(지정상품), 인용된 선등록상표와 그 권리자, 공존동의 취득일, 상품 유사의 연결고리뿐이다.

| 사건(심판) | 출원번호 | 지정상품 | 인용 선등록상표 · 권리자 | 공존동의 취득일(갑 제6호증) | 상품 유사 판단 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2026허10195**(2024원2437) | 제40-2023-145315호 | 제9류 내려받기 가능한 소프트웨어 | 선등록서비스표 제175463호('ShoPl/쇼플', 제35류) + 선등록상표 제1524192호('shopl', 제9류) — 샤플앤컴퍼니 | 2026. 6. 18.(심결 후 51일) | '모두 소프트웨어와 관련'(다툼 없음) | 청구기각 |
| 2026허10196(2024원2438) | 제40-2023-145316호 | 제38류 방송·전송업 | 선등록상표 제1429316호('ShopL', 제38류) — 우리홈쇼핑 | 2026. 6. 29.(심결 후 62일) | '모두 전송업, 방송업과 관련'(다툼 없음) | 청구기각 |
| 2026허10197(2024원2439) | 제40-2023-145317호 | 제42류 소프트웨어 개발·제공업 | 선등록서비스표 제175463호('ShoPl/쇼플', 제35류) + 선등록상표 제1524192호('shopl', 제9류) — 샤플앤컴퍼니 | 2026. 6. 18.(심결 후 51일) | '모두 소프트웨어와 관련'(다툼 없음) | 청구기각 |
| 2026허10198(2024원2440) | 제40-2023-145318호 | 제45류 소셜네트워킹 서비스업 | 선등록상표 제1429316호('ShopL', 제38류) — 우리홈쇼핑 | 2026. 6. 29.(심결 후 62일) | '모두 네트워킹 서비스와 관련'(다툼 없음) | 청구기각 |

대응 구조: 소프트웨어 계열 출원(제9류·제42류)은 샤플앤컴퍼니의 'ShoPl/쇼플'·'shopl' 2건, 전송·네트워킹 계열 출원(제38류·제45류)은 우리홈쇼핑의 'ShopL' 1건과 저촉되었고, 원고는 두 권리자로부터 각각 심결 후에 동의를 받았다(샤플앤컴퍼니 2026. 6. 18., 우리홈쇼핑 2026. 6. 29.). 판결문 표현상 차이: 2026허10196·10198은 식별력 주장 배척 부분에 "달리 이를 인정할 증거가 없으므로"를 덧붙였고, 2026허10198만 지정상품을 별지 없이 본문에 1개 품목으로 적었다.